

הסכם להספקת גז/מכלים פרטי

בין: גז יגל חברה לשיווק והפצת גז (1996) בע"מ (להלן: "גז יגל")
לבין: _____

ח.פ.ת.ז. _____ (להלן: "הלקוח")

1. לצרכי הסכם זה "הציוד" פירושו כל הציוד אשר יושאל על ידי החברה ללקוח במסגרת הספקת הגז ללקוח, לרבות מיכלים, צינורות, צנרת וכל ציוד אחר כאמור ולרבות הציוד המפורט **בנספח א'** להסכם זה.

2. הלקוח מאשר כי יודע לו שהוא קיבל ו/או יקבל את הציוד בהשאלה על מנת שיתאפשר לו לצרוך גז מהחברה בלבד, כאמור בהוראות החוק. מובהר בזה במפורש כי ללקוח אין כל זכויות שהן בציוד, כל הציוד הינו ויהיה בבעלותה הבלעדית של החברה, והוא מותר על כל טענה ו/או תביעה לזכויות עכבון כלשהם בציוד וזאת גם אם תהיינה לו טענות ו/או תביעות כלשהן כלפי החברה.

3. בתקופת הסכם זה, כמפורט להלן, החברה תספק ללקוח גז באמצעות הציוד.

4. תמורת צריכת הגז ישלם הלקוח לחברה את המחיר הנקוב **בנספח א'** להסכם זה. מחיר הגז ישתנה בהתאם לאחוזי ההתייקרות במחיר ב"ן החברה תהא רשאית לשנות את המחיר בתום 12 חודש מועד תחילת ההסכם. ☐ הלקוח מצהיר כי ספק הגז הקודם שלו הינו ☐ הלקוח מצהיר כי מסר לידי ספק הגז הקודם דמי פיקדון.

5. בלא לגרוע מהמסמכים הנחתמים על ידי הלקוח כאמור, הלקוח מאשר ומפיח את כוחה של החברה ליתן הודעה לספק היוצא על הפסקת ההתקשרות עימו, לדרוש ולקבל את דמי הפקדון שמיוזם הלקוח לספק הגז היוצא, ולנקוט בכל הליך אחר, על פי הוראות החוק לשם הסדרת ההתנתקות של הלקוח מספק הגז היוצא לספק הגז הנכנס, לרבות נקיטת כל הליך משפטי כנגד הספק היוצא לשם גביית סכום דמי הפקדון.

6. הלקוח מאשר כי במידה והוא יהיה חייב לחברה היוצאת חוב כל שהוא וחוב זה יקוץ מדמי הפיקדון, יהיה עליו לשלם את הסכום שקוץ כאמור לחברה, מיד עם קבלת דרישתה. מובהר בזה במפורש כי היה והלקוח חולק על חיוב זה, הוא זה שיהיה עליו לנקוט בהליכים נגד הספק היוצא וחובתו לשלם לחברה את הסכום המקוץ כאמור תקום מיד לאחר שיתברר שהספק היוצא טוען לקיומו של חוב כלשהו.

7. הלקוח מתחייב שלא להעביר את הציוד לרשות אחרים כלשהם, לא למכור אותו, לא למשכנו, לא להשכירו, לא להשאלו, לא להוציאו מן המקום בו הותקן ולא להוציאו מרשותו או חזקתו באופן כלשהו. הלקוח לא ירשה לאחרים להשתמש בציוד באופן כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין, בין באופן קבוע בין באופן זמני או חד פעמי, בין בתמורה ובין ללא תמורה, ולא יתיר לאחרים למלא בציוד גז או לעשות בו שימוש אחר כלשהו. הלקוח גם מתחייב שלא יעשה כל שימוש בציוד במקרה וימולא בו גז שלא על ידי החברה או מי מטעמה.

8. הציוד יוחזק במקום בו הותקן. הלקוח לא יעשה כל פעולת תיקון או פעולה מסוג כלשהו בציוד, לא יפרק לא ישנה אותו או כל חלק ממנו, יתייחס לציוד בזהירות ובאופן סביר ולא ירשה לאנשים אחרים, פרט למי שהוסמך לכך ע"י החברה, בכתב, לטפל בו. הלקוח יודיע לחברה, מיד וללא כל דיחוי, על כל מקרה של קלקול או סכנה או פגם, ככל שיהיו, מציוד או בכל מתקן ומכשיר אחר הקשורים להספקת הגז, עבודות התיקון או שינויים או תוספות בציוד, תעשייתו רק על ידי מי שיוסמך לכך ע"י החברה, בכתב.

9. הלקוח יאפשר לחברה, עובדיה או שליחיה גישה חופשית למקום בו מותקן הציוד המושאל, לשם בדיקת הציוד, לשם מילוי גז, או לשם כל פעולה אחרת בו, וזאת במשך כל שעות היממה (במקרה חרום, הטיפול יעשה גם בשעות שאינן מקובלות).

10. בתקופת הסכם זה, מתחייב הלקוח לצרוך ורכוש גז ושירותים אחרים המסופקים על ידי החברה בנוגע להספקת הגז אך ורק מהחברה ולא לרכוש גז ו/או שירותים אחרים מכל ספק גז אחר, פרט לחברה.

11. הסכם זה הינו בתוקף עד אשר יודיע אחר הצדדים לצד השני על סיומו בהודעה של 15 ימים מראש ובכתב.

12. החברה תהיה זכאית, בכל עת, להעביר לצד ג' כלשהו את זכויותיה בציוד או בחלקו ו/או את התחייבויותיה ו/או את זכויותיה על פי הסכם זה, כולן או חלקן.

13. ספרי החברה וחשבונותיה ועל הכלול בהם יהיו ראייה לכאורה לכל הפרטים הרשומים בהם ובפרט להיקף חובו של הלקוח כלפי החברה, בהתאם לכך, כל פלט ו/או רישום המאשר בחותמת החברה כי הוא משקף את הרשום בספרי החברה ישמש ראייה מספקת לרשום בספרי החברה וחשבונותיה.

14. הצדדים מסכימים שהסמכות המקומית לדון בכל מחלוקת הנובעת או הנוגעת להסכם זה תהיה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים שבאזור תל-אביב ולא לכל בית משפט אחר.

15. כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה - החברה: במשרדה הרשום, הלקוח, בכתובת הרשומה למעלה.
כל הודעה שתשלח מצד אחד למשנהו לפי הכתובות דלעיל בדואר רשום תחשב כנתקבלה בתעודתה לאחר חלוף 72 שעות ממועד משלוחה ואם נמסרה ביד - במועד המסרה.

וראיה באו הצדדים על החתום:

מחיר כולל	מחיר בש"ח ליחידה/שע' עבודה	מס' יחידות	החברה
מיכל גז 48 ק"ג			
מיכל גז 12 ק"ג			
צובר			
ווסת			
צנרת ראשית וברזים			
עבודת התקנה (לתשלום בעת מעבר בלבד)	שעת עבודה _____		
דמי פקדון			
סה"כ			
תשלום בגין מ"ק גז ותנאי התשלום		מחיר החלפת מיכל 12 ק"ג	
		מחיר החלפת מיכל 48 ק"ג	
		שונות	

שטר חוב

שערך ב- _____ ביום _____ לחודש _____ שנת _____

הנני מתחייב לשלם לפי דרישה ראשונה נגד שטר זה לפקודת גז יגל חברה לשיווק והפצת גז (1996) בע"מ (להלן "הנפרעת") את הסך של _____ במילים _____ ש"ח

הנני פוטר בזה את המחזיק בשטר מכל החובות המוטלות על מחזיק בשטר, לרבות הצגה לתשלום, פרוטסט והודעת אי-כיבוד, מקום הפרעון של שטר זה יהא במשרדי הנפרעת.
פרטי עושה השטר:

שם ומשפחה: _____

כתובת: _____ טל: _____

פקס: _____ סלולר: _____

חתימת עושה השטר: _____